

1526848-13.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... PESSOAL DA RELATORA. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526848-13.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526848-13.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2299544/2021 - 49º D.P. SAO MATEUS, 21185102 - 49º D.P. SAO MATEUS, 7251/21/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2299544 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ÁLVARO XAVIER SILVA SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

ÁLVARO XAVIER SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque no dia a 03 de novembro de 2021, por volta das 22h50min, na Estrada do Iguatemi, 1800, Jardim Pedra Branca, nesta Cidade e Comarca de São Paulo/SP, previamente ajustado e com unidade de desígnios com três outros indivíduos não identificados até o momento, subtraíram, em proveito de todos mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo

Nissan Tiida 18SL Flex, placas EUK-9665, ano/mod. 2010/2011, cor vermelha, pertencente à vítima Rodrigo Ferreira da Silva. A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2021 (fls. 69/75). O réu foi citado (fls.111) e apresentou defesa preliminar na presente data.

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e uma testemunha arroladas em comum pelas partes, sendo a seguir o réu interrogado. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com aumento da pena-base pelos maus antecedentes, não incidência da atenuante da confissão e fixação de regime fechado como inicial para cumprimento de pena.

A defesa pugnou pela fixação da pena base no mínimo, incidência da atenuante da confissão, afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, fixação de regime semiaberto e detração.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal deve ser julgada procedente.

A vítima R. narrou que é proprietário do veículo descrito na denúncia. Na data dos fatos estava acompanhado da vítima M. quando parou em um cruzamento e foi interceptado por um veículo de cor clara. Dele desembarcaram três indivíduos, todos armados com pistolas, os quais exigiram que desembarcassem, o que foi feito. Eles entraram no veículo e saíram rapidamente, já colidindo contra outro carro. Acionaram o 190 e tentaram ir embora utilizando um coletivo, cujo motorista informou sobre um veículo de cor vermelha que havia sofrido um acidente nas proximidades. Suspeitando que poderia ser o veículo subtraído, foram até o local, onde visualizou um indivíduo lesionado pela colisão, reconhecendo-o como sendo um dos roubadores. Tal ocorreu pouco depois da subtração e a colisão foi em local próximo do local do crime. Tudo foi recuperado, mas o carro sofreu perda total, mas o depoente tinha seguro. Na presente data não tem condições de proceder ao reconhecimento.

A vítima M. narrou que na data dos fatos estava no carro da vítima R., que parou em um cruzamento e foi interceptado por um veículo de cor clara. Dele desembarcaram dois indivíduos, sendo que o depoente viu um deles armado com uma pistola, os quais exigiram que desembarcassem, o que foi feito. Eles entraram no veículo e saíram rapidamente. Acionaram o 190 e tentaram ir embora utilizando um coletivo, cujo motorista informou sobre um veículo de cor vermelha que havia sofrido um acidente nas proximidades. Suspeitando que poderia ser o veículo subtraído, foram até o local, onde visualizou um indivíduo lesionado pela colisão, reconhecendo-o como sendo um dos roubadores. Tal ocorreu pouco depois da subtração e a colisão foi em local próximo do local do crime. Todos os pertences do depoente foram recuperados. Na presente data reconheceu o réu como autor do crime sem hesitações.

O guarda civil metropolitano narrou que na data dos fatos estava em patrulhamento de rotina com seu colega quando avistaram, no contra fluxo, em alta velocidade, um veículo de marca Nissan/Tidan, de cor vermelha, o qual empreendeu fuga ao perceber a viatura. Fizeram a volta e logo em seguida observaram que referido veículo havia colidido contra um poste. Dele desembarcaram dois indivíduos, que se evadiram. O condutor ficou no local preso às ferragens. O motorista estava "zozinho" por conta da colisão e apenas disse que o carro era emprestado. Em seguida compareceram dois indivíduos relatando que o carro havia sido roubado há pouco, reconhecendo o motorista como um dos roubadores.

O réu em seu interrogatório confessou a prática delitiva, mas negou o emprego de arma de fogo.

Há prova suficiente quanto à autoria delitiva em desfavor do réu, que foi reconhecido, com segurança, pela vítima M nesta oportunidade, sendo que a vítima R. informou que no dia dos fatos reconheceu-o com absoluta certeza ao avistá-lo no carro que acabara de ser subtraído e havia colidido contra um poste. O réu estava na condução do veículo que havia sido subtraído há poucos instantes e colidiu contra um poste em local muito próximo de onde ocorreu a subtração. Some-se a isto

o fato de que confessou a prática delitiva. Tal é o que basta para a imputação de autoria contra si.

Frise-se que o depoimento da vítima é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, tendo em vista tratar-se de crime tipicamente cometido na clandestinidade, quando estão apenas o agente e o ofendido. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade.” (STJ, AgRg no AREsp 297871/RN, Ministro CAMPOS MARQUES).

O guarda civil metropolitano ouvido procedeu a relato detalhado, uníssono e harmônico com os depoimentos da vítima e da testemunha R., esclarecendo sobre o desenrolar dos fatos que culminaram com a identificação do réu como sendo o autor do roubo sofrido instantes antes pela vítima. Neste sentido, narrou ter avistado o veículo, em altíssima velocidade, com três ocupantes em seu interior, até abordar o indivíduo no interior do veículo colidido contra um poste e constatar que os demais indivíduos evadiram-se após a colisão. Narrou ainda o momento em que a vítima e a testemunha M. chegaram ao local do acidente informando o roubo ocorrido instantes antes.

Trata-se de agente público, dotado de fé pública, ao qual são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor.

Com efeito, o emprego de armas de fogo restou devidamente demonstrado, já que ambas as vítimas relataram terem visto com clareza ao menos um indivíduo empunhando uma pistola.

Frise-se ser desnecessária a apreensão da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena. Neste sentido:

“Criminal. Embargos de divergência no recurso especial. roubo. Emprego de arma. desnecessidade de apreensão e realização de perícia. Utilização de outros meios de prova. incidência da majorante. Embargos conhecidos e rejeitados.

I – Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF.

II – Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante.

III – A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela -- instrumento capaz de qualificar o crime de roubo.

IV – Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.

V – Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria.” (STJ, EREsp nº 961.863/RS, 3ª Seção, rel. Min. Gilson Dipp)

O concurso de agentes também restou devidamente demonstrado pelo depoimento da vítima e da testemunha M., que foram claras quanto ao número de indivíduos e suas condutas, restando inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas para o cometimento do roubo.

Com efeito, houve a consumação do delito, na medida em que os agentes obtiveram a

posse do veículo da vítima. O E. STJ julgou recurso repetitivo (tema 916 – REsp. nº 1.499.050) no qual assentou o entendimento de que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Tal entendimento deu ensejo à edição da Súmula nº 582. Induvidoso que o réu teve a posse do veículo eis que flagrado na condução do mesmo sendo preso após colidir referido automóvel.

Observo que os fatos ocorreram após o advento da Lei nº 13.654/18, que passou a prever o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena em parágrafo destacado das demais causas de aumento de pena, com índice superior de majoração. Com tal alteração legal e havendo a incidência de causas de aumento de pena previstas em parágrafos distintos, como ocorre no presente caso, é o caso de aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, com incidência apenas da causa que mais aumenta (no caso, o emprego de arma de fogo). A outra causa (concurso de agentes) será considerada como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, na medida em que torna as circunstâncias do crime mais graves, já que o concurso de agentes não apenas facilita o cometimento do delito, como também dá maior garantia de impunidade e segurança na fuga.

Por fim, a despeito da negativa de emprego de arma de fogo entende-se que seja o caso de aplicação da atenuante da confissão, já que o réu assumiu que estava no local, que concertou-se com outros indivíduos para o fim de subtrair o veículo, de forma que a negativa de emprego de arma de fogo é questão acessória e que não prejudica a incidência da atenuante.

Assim, o réu deve ser condenado pela prática do crime nos termos acima expostos. Passo a proceder à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são favoráveis ao réu, conforme acima indicado (existência de duas causas de aumento de pena), e, ainda, ele é portador de Maus Antecedentes (15ª Vara Criminal Central – autos nº 0019311-70.2013.8.26.0050 – trânsito em julgado para a defesa em 05/07/2013 – fls. 30 e pena julgada extinta em 05/08/2016 – fls. 132 e 14ª Vara Criminal Central – autos nº 1526848-13.2021.8.26.0228 – trânsito em julgado para a defesa em 10/04/2015 – fls. 31 e pena julgada extinta em 03/08/2016 – fls. 31), motivo pelo qual a pena será majorada em 1/5, ficando em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Plenamente viável o reconhecimento de tais condenações como Maus Antecedentes, já que se referem a fatos que ocorreram antes dos fatos tratados nestes autos. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO AFASTADA. VIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos Maus Antecedentes. Precedentes. (...) (grifei) (STJ, HC 270685/SP, HABEAS CORPUS, 2013/0155080-7, Relatora Ministra LAURITA VAZ) Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, a pena do réu retornará para o patamar mínimo legal, sendo inviável a redução a quem deste patamar, conforme o disposto na Súmula nº 231 do C. STJ.

Na terceira fase da dosimetria, em razão do emprego de arma de fogo, as penas do réu serão majoradas em 2/3, ficando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

As condições dos réus são modestas, de forma que fixo cada dia-multa no mínimo

legal.

A despeito da primariedade técnica do réu o regime fixado para início de cumprimento de pena será o fechado. O cometimento do delito em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo recomenda a adoção de regime mais severo do que aquele que seria cabível apenas com base no valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque, tais circunstâncias demonstram maior periculosidade por parte do agente, que se utiliza de artifícios que vão além da conduta simplesmente prevista pelo legislador, visando à garantia da empreitada criminosa, o que importa, também, maior risco para a vítima, que é subjugada por instrumento com maior potencial ofensivo. A dinâmica fática descrita pela vítima revela que os agentes estavam organizados e dividiam as tarefas da empreitada criminosa entre si, a indicar prévio ajuste com afinidade entre os agentes. Frise-se, por fim, que o delito ora em apreço é um dos que mais assolam a sociedade paulistana (senão o que mais assola), colocando em potencial risco todo e qualquer cidadão de bem, já que as vítimas são escolhidas, em regra, de forma quase aleatória, motivo pelo qual deve receber por parte do Poder Judiciário uma resposta mais efetiva. Por tais motivos, reputa-se que o regime adequado para início do cumprimento de pena do réu seja o fechado. Neste sentido:

"Habeas Corpus. Roubo majorado. Regime fechado devidamente motivado na mecânica delitiva e na maior periculosidade do paciente. Modus operandi. Gravidade concreta. constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

1. Impossibilidade de fixação do regime intermediário para início de desconto da pena e a opção pelo regime fechado não se deu com base na gravidade abstrata do delito, as, ao contrário, com fulcro nas especificidades da causa que, por sua vez, exigem maior rigor na resposta penal, bem como na mecânica delitiva do crime. (STJ, HC 204.615, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, o réu ÁLVARO XAVIER SILVA SANTOS, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal. As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Custas na forma do artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade processual que ora defiro ao réu.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Em que pesem as lesões apontadas no laudo IML do réu (fls. 130/131), deixo de determinar apuração por parte da Guarda Civil Metropolitana eis que ausentes alegações do réu quanto a eventuais agressões por parte dos guardas, e, ainda, tendo em vista que as lesões constatadas são compatíveis com a narrativa dos fatos apurados no presente feito.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA